

1500347-83.2019.8.26.0101

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2055045/2019 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3810937 - Delegacia de Polícia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500347-83.2019.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500347-83.2019.8.26.0101

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2055045/2019 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3810937 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 383/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055045 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 383/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055045 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 383/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055045 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 383/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055045 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 383/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055045 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 383/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055045 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 383/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thales Francisco Elizario

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

THALES FRANCISCO ELIZIARIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 05 de fevereiro de 2019, por volta das 18 horas e 40 minutos, na Avenida Roberto Eduardo Lee, Parque Residencial Nova Caçapava, nesta cidade e Comarca de Caçapava, referido réu, vulgo "Neguinho", guardava, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 646 (seiscentos e quarenta e seis) porções de Cannabis sativa L. (maconha), 95 (noventa e cinco) porções de cocaína e duas porções grandes desta mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 13), apresentou defesa prévia (fls. 143/144), sendo recebida a denúncia em 25/10/2021 (fls. 146/148) e o acusado citado pessoalmente (fls. 164).

Durante a instrução, realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas duas testemunhas de acusação e declarada a revelia do acusado. Em debates orais, o parquet e a defesa pugnaram pela absolvição do réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada improcedente.

Com efeito, conquanto a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 04/05), Exame Químico-Toxicológico (fls. 07/10), Laudo Pericial em Objeto (fls. 21/22), pairam dúvidas quanto à autoria delitiva do réu.

Primeiramente, é de se considerar que o acusado é revel e não foi ouvido em juízo para dar sua versão.

Além do mais, da narrativa dos policiais militares não se pode extrair a certeza necessária de que o acusado estava envolvido com as drogas apreendidas nos autos. O policial militar REGINALDO LEONARDO DOS SANTOS, em juízo, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento na Nova Caçapava em uma rua paralela ao campo quando avistaram três indivíduos há uma distância de 40 metros, um dos quais conhecido dos meios policiais, identificado pelo réu, que saíram correndo para o interior do mato ao notarem a presença da polícia. Deu para ver os indivíduos correndo para o pasto, mas eles não foram detidos, tampouco pelo Helicóptero Águia. No local onde os indivíduos foram inicialmente vistos, localizaram drogas, balança de precisão e um celular. Possuíam denúncias de tráfico e em outra oportunidade Thales foi visto dispensado uma sacola com drogas e documento, mas, nesse dia, não conseguiram ver a droga nas mãos do réu, tampouco ele dispensado alguma coisa, mas lembra-se que eles se abaixaram ao notar a presença da polícia e saíram correndo. No dia dos fatos, estava claro e a ocorrência ocorreu por volta das 16h30 e foi apresentada na delegacia às 18h30. O reconhecimento formal de Thales se deu por fotografia alguns dias depois, mas logo no local o declarante o reconheceu. No local, só havia os três indivíduos e nenhuma testemunha.

Sob o crivo do contraditório, o agente militar ARISTIDES LEME DA CUNHA JUNIOR disse que Thales era conhecido dos meios policiais. No dia, avistaram há uns trinta ou quarenta metros o réu e mais dois indivíduos desconhecidos sentados, os quais saíram correndo ao notarem a presença da viatura policial. Com o auxílio de outras viaturas e do Águia, não conseguiram capturar os indivíduos. No entanto, no local onde inicialmente eles estavam, encontraram drogas, balança e celulares, em atitude que lhes pareceu que estavam embalando drogas. Todavia, não viram o réu mexendo nas drogas, mas sim sentado ao lado dos demais indivíduos embaixo de umas árvores. A droga foi localizada no local onde os réus estavam sentados. Já houve outra ocorrência em que Thales largou uma sacola com drogas. No entanto, só pôde identificar que Thales estava no local, mas não consegue dizer se a droga era dele. Apesar de THALES ter sido reconhecido por fotografia pelos agentes estatais como um dos três indivíduos que saíram correndo com a chegada da polícia, não há a certeza necessária nos autos de que o acusado, de fato, possuía qualquer envolvimento com os entorpecentes.

O simples fato de THALES estar no local onde foi encontrada grande quantidade de

drogas e uma balança de precisão não é prova cabal de que estivesse envolvido com o narcotráfico e que as drogas a ele pertencessem, pois não se descarta a possibilidade de o acusado estar ali apenas de passagem ou na condição de usuário. Ademais, os policiais militares estavam há uma distância de 40 metros e não conseguiram identificar se o réu, antes de fugir da abordagem, dispensou as drogas e a balança de precisão.

Tampouco fora o réu visto pelos agentes estatais praticando atos de mercancia de drogas e o simples fato de já ter sido flagrado em situação típica de tráfico não é suficiente à prolação do édito condenatório.

Portanto, não havendo a certeza necessária da vinculação do réu com as drogas apreendidas, tampouco de estar no local envolvido com a traficância, é o caso se absolver, impondo-se a máxima do in dubio pro reo.

Nesse sentido, confira-se MALATESTA, segundo quem: "O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu, e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo um caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado e não se oprime o da sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranqüilidade social, mais do que a teria abalado o crime particular que se pretendesse punir; porquanto todos se sentiriam na possibilidade de serem, por sua vez, vítimas de um erro judiciário. Lançais na consciência social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora daquela mesma tranqüilidade para cujo restabelecimento foi constituída; não será mais a defensora do direito e sim a força imane que pode, por sua vez, esmagar o direito indêbil" (Lógica das Provas, Ed. Saraiva, pág. 14/15).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu THALES FRANCISCO ELIZIARIO da prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Custas na forma da Lei.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA